

[4] 국유재산 매각대금 및 대부료 등에 대한 분납이자 산정 부적정

- 「국유재산법 시행령」 제55조에 따르면 매각대금이 1천만 원을 초과하는 경우에는 그 매각대금을 3년, 5년, 10년 및 20년 이내의 기간에 걸쳐 나누어 내게 할 수 있다고 되어 있고
 - 이때 분납이자는 매분기 말 월에 총괄청에서 고시하는 이자율¹⁾ (이하 “고시이자율”이라 함)을 분기마다 적용하여 산출한 이자 (이하 “분납이자”라 함)를 매각대금 잔액과 함께 납부하도록 되어 있음
- 또한, 같은 법 시행령 제30조, 제51조 및 제71조에 따르면 대부료 및 변상금이 100만 원을 초과하는 경우에는 대부료는 연 6회 이내에서, 변상금은 3년 이내의 기간에 걸쳐 나누어 내게 할 수 있다고 되어 있고
 - 이 경우 남은 금액에 대해서는 고시이자율을 적용하여 산출한 분납이자를 받도록 되어 있음
- 그런데, 2016. 1월부터 2017. 4월까지의 국유재산에 대한 매각대금 (1억 원 이상), 대부료·변상금(10백만 원 이상, 분납이자 1백만 원 이상) 분할납부 실태를 표본으로 점검한 결과

1) 매분기 말 월에 총괄청에서 고시하며 국유BPM 상 “고시이자율” 화면에서 조회 가능

【총괄청 고시이자율 현황】

(단위 : %)

구 분	2016. 1분기	2016. 2분기	2016. 3분기	2016. 4분기	2017. 1분기	2017. 2분기
-----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

“기재 생략”

- 광주전남지역본부에서 2016. 6. 30. “△△△시 △구 △△동 △△△△△” (용도 : 사무실, 토지면적 : 5,576.7㎡, 건물면적 : 1,856,835㎡) 소재 국유일반재산을 △△△시 △구에 4,377백만 원에 매각하면서
 - 계약보증금을 438백만 원으로 하고 2017년부터 2021년까지 5년에 걸쳐 매년 1회(6. 30.) 분할상환금 788백만 원 및 분할상환금 잔액에 대해 고시이자율²⁾을 적용하여 분납이자를 함께 받는 조건으로 국유재산 매매계약을 체결한 후
 - △ [표 5]와 같이 2016. 6. 30.부터 2017. 6. 30. 사이에 5차례에 걸쳐 고시이자율이 변경되었으므로 5차례 변경된 고시이자율을 적용하여 분납이자 57백만 원을 받아야 함에도

[표 5] 고시이자율 변경을 적용한 분납이자 산출내역

(단위 : 천 원, 일, %)

대상 원금	기산 시작일	기산 종료일	일수	적용 이자율	연간 일수	분납이자
----------	-----------	-----------	----	-----------	----------	------

“기재 생략”

- [표 6]과 같이 2016. 6. 30.부터 2017. 6. 30.까지 1년간 2016. 2분기 고시이자율 1.57%를 적용하여 산출한 분납이자 62백만 원을 받음으로써 5백만 원을 초과 수납 받는 등

2) 국유재산 매매계약서 제3조(잔여대금)에 따르면 매각대금 납부기간 중 「국유재산법 시행령」 제30조 제3항에 따른 고시이자율이 변경되는 경우에는 이자금액이 달라질 수 있다고 되어 있음

[표 6] 수납한 매각대금 분납이자 산출내역

(단위 : 천 원, 일, %)

대상 원금	기산 시작일	기산 종료일	일수	적용 이자율	연간 일수	분납이자
----------	-----------	-----------	----	-----------	----------	------

“기재 생략”

- [표 7] 및 [별표 4]·[별표 5]·[별표 6]과 같이 서울동부지역본부 등 11개 지역본부에서 국유일반재산에 대한 매각대금 분납이자 64건, 대부료 분납이자 6건, 변상금 분납이자 28건 등 총 98건에 대해 분기마다 변경되는 고시이자율을 적용하지 않고 최초 계약 시에 고시된 이자율을 적용하여 분납이자를 수납함으로써
- 고시이자율 변동에 따라 매각대금 및 대부료 등을 최대 4,251천 원을 과다 징수하거나 최대 988천 원을 과소 수납한 사실이 있음

[표 7] 부정별 분납이자 오류 산출 현황

(단위 : 건)

구 분	부서	매각대금	대부료	변상금
--------	----	------	-----	-----

“기재 생략”

< 조치할 사항 >

◇ 서울동부지역본부장 등 11개* 지역본부장은 국유재산에 대한 매각대금·대부료 및 변상금 분납이자 산정 시 총괄청이 매분기 변경 고시하는 고시이자율을 적용하여 산정하는 등 국유재산에 대한 분납이자 산정 및 징수업무를 철저히 하며 직원 직무교육을 실시하시기 바람. (주의)³⁾

* 전북지역본부는 부정징 사례 없음

3) 매각대금·대부료 및 변상금 총 98건의 분납이자는 2017. 5. 19. 이전에 모두 부과 통지하여 수납 완료된 사항이므로 별도의 시정조치는 하지 않음

[별표 4] 국유재산 관련 매각대금 분납이자 산정 오류 명세

(단위 : 천 원)

순번	부서	계약자	계약일자	계약금액	납부일자	대상원금	분납이자	정당계산	차액
----	----	-----	------	------	------	------	------	------	----

“기재 생략”

[별표 5] 국유재산 관련 대부료 분납이자 산정 오류 명세

(단위 : 천 원)

번호	부서	계약자	계약일자	계약금액	납부일자	산정대상 원금	분납이자 (A)	정당이자 (B)	차액 (B-A)
----	----	-----	------	------	------	------------	-------------	-------------	-------------

“기재 생략”

[별표 6] 국유재산 관련 변상금 분납이자 산정 오류 명세

(단위 : 천 원)

번호	부서	계약자	계약일자	계약금액	납부일자	산정대상 원금	분납이자 (A)	정당이자 (B)	차액 (B-A)
----	----	-----	------	------	------	------------	-------------	-------------	-------------

“기재 생략”